

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2532 นาย ทา สิริทิ กับพวก
นาง บุญ ยวง อุป ขาว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1356, มาตรา 1381, มาตรา 1382

ที่ดินกรรมสิทธิ์รวมที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วนนั้น
เจ้าของรวมคนหนึ่งครอบครองที่ดินส่วนใดย่อมถือว่าเป็นการครอบครองแทนเจ้าของรวมคนอื่นด้วย จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองอย่างเป็นเจ้าของตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 เมื่อต่อมาได้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว
ให้แก่เจ้าของรวมแต่ละคนเป็นสัดส่วนแล้ว ระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์จึงจะ
เริ่มนับตั้งแต่มีการแบ่งแยกกันนั้น

คดีนี้ศาลชั้นต้นให้เรียกผู้ร้องว่าโจทก์ เรียกผู้คัดค้านว่าจำเลย โดยถือคำร้อง
เป็นฟ้อง คำคัดค้านเป็นคำให้การ โจทก์ฟ้องว่าที่ดินพิพาทเป็นของนายสม ไซยกันทา
นายผัด ไซยกันทา นางบัวเขียวบุญยะกมล จำเลย และนายอินทุม สิทธิ เจ้าของรวม
แต่ละคนได้ครอบครองส่วนของตนเป็นส่วนสัด ต่อมานายอินทุมถึงแก่กรรมโจทก์ทั้ง
สองได้เข้าครอบครองในฐานะผู้รับมรดกตลอดมา ขณะที่นายอินทุมมีชีวิตรอยู่ได้ครอบ
ครองที่ดินส่วนของตนและส่วนของจำเลยตั้งแต่ พ.ศ. 2509 โดยสงบเปิดเผยอย่าง
เป็นเจ้าของมาเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว ที่ดินของจำเลยเนื้อที่ 104 ตารางวา จึงตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของนายอินทุม ขอให้ศาลไต่สวนและสั่งว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสองโดยการครอบครองปรปักษ์ จำเลยให้การว่า จำเลยได้ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริต โจทก์ทั้งสองได้เข้ารับมรดกจากนายอินชุม สิทธิก่อนหน้านี้นี้ไม่เคยเข้าครอบครองที่พิพาท นายอินชุมกับเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ก็ไม่เคยแบ่งแยกกันครอบครองที่ดินเป็นส่วนสัดขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เดิมที่ดินโฉนดที่ 1581 มีชื่อนายปุก ไชยกันทา กับนางดี ไชยวุฒิ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยถือกรรมสิทธิ์รวม ยังมีได้แบ่งแยกกันครอบครองเป็นส่วนสัดและได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์และโอนกันมาหลายทอดแต่มิได้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกส่วนว่าใครได้เนื้อที่ตรงส่วนใดโจทก์ที่ 1 อ้างว่าได้ซื้อที่แปลงนี้เฉพาะส่วนของนายปุกจากนายปุกเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยให้นายปุกล้อมรั้วให้แล้วได้ครอบครองต่อมา และได้ยกให้แก่ นายอินชุม สิทธิ บุตรชายโจทก์ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2509 นายอินชุม ได้ครอบครองตลอดมาก็ไม่ปรากฏว่านางดี ไชยวุฒิ เจ้าของรวมอีกคนหนึ่งยินยอมให้แบ่งเช่นนั้นหรือไม่ตามโฉนดก็เป็นการซื้อขายเพียง 1 ใน 3 ส่วนเฉพาะส่วนของนายปุกเท่านั้น ส่วนของนายปุกก็ยังเหลืออยู่ 2 ใน 3 ส่วน หรือมีอยู่ 2 ใน 6 ส่วนของทั้งแปลง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2521 จำเลยก็ได้ซื้อที่ดินส่วนของนางถาซึ่งมี 1 เศษ 1 ส่วน 2 ส่วนใน 6 ส่วนของทั้งแปลง ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยถูกต้อง แต่ก็ยังมีได้แบ่งกันเป็นส่วนสัดในระหว่างเจ้าของรวมแม้ นายอินชุมจะปลูกบ้านอยู่ในที่หมายเลข 1 และครอบครองที่พิพาทด้วย ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองอย่างเป็นเจ้าของอันจะเป็นการครอบครองอย่างปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 เพราะเป็นการครอบครองในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนหนึ่ง ยังไม่ได้มีการตกลงแบ่งแยกเป็นส่วนสัดกันระหว่างเจ้าของรวมแต่อย่างใดถือว่าครอบครองแทนเจ้าของรวมคนอื่นด้วย ต่อมา พ.ศ. 2519 นายอินชุมตาย โจทก์ที่ 1 ได้ให้นายหลวง สิทธิ ดูแลแทน จนต่อ

มาพ.ศ. 2526 โจทก์ทั้งสองจึงได้จดทะเบียนโอนรับมรดกส่วนของนายอินชุมแม่
โจทก์ทั้งสองจะได้ครอบครองในส่วนที่พิพาทด้วยก็ถือว่าได้ครอบครองอย่าง
ปรกติ ต่อมาวันที่ 9 มกราคม 2527 จึงได้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินทั้งแปลง
เป็นส่วนสี่จำนวน 4 แปลง โดยที่พิพาทอยู่ในที่ดินส่วน 2 งาน 13 ตารางวา ใน
โฉนดที่ 13544 ของจำเลย หากโจทก์ทั้งสองเจตนาครอบครองที่พิพาทอย่างปรกติ
จริงก็ต้องเริ่มนับระยะเวลาที่ได้ครอบครองปรกติตั้งแต่ได้มีการแบ่งแยกกันเป็น
สี่ส่วน คือนับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2527 เป็นต้นมาซึ่งนับมาถึงวันที่โจทก์ทั้งสอง
ยื่นฟ้องคดีนี้คือ วันที่ 23 มีนาคม 2527 ยังไม่ถึง 10 ปี โจทก์ทั้งสองจึงไม่ได้
กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองปรกติ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมา
ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ชอบแล้วฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิรัช สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ